

Mindset Aury Lopes Jr + Cármén Lúcia · Saneamento Pleno · Vis Attractiva

Doc 59 · Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472) — em tese · acervo 00–58

Síntese definitiva sobre competência híbrida, autonomia das protetivas, violência patrimonial autônoma do art. 24 vs. partilha do art. 14-A §1º, e a integração à hipótese H6 (impossibilidade material AGE 31/12/2021)

EMENTA

Tese integrada. Garantismo processual penal de Aury Lopes Jr (estrita jurisdicionalidade · processo como instrumento de freio ao poder punitivo e à omissão estatal) e jurisprudência da Min. Cármén Lúcia (proteção dos vulneráveis · integridade institucional do julgamento) convergem para a mesma solução: a fragmentação processual em casos de violência doméstica viola simultaneamente o réu e a vítima, e a concentração na Vara Especializada é a forma única de garantismo íntegro.

Saneamento técnico-doutrinário. Saneadas três imprecisões identificadas no acervo: (i) o art. 14-A da LMP foi incluído pela **Lei 13.894/2019**, não pela Lei 14.550/2023; (ii) as medidas protetivas patrimoniais autônomas constam do **art. 24** da LMP (texto original), distintas de eventual fundamento no art. 22-A; (iii) a Lei 14.550/2023 alterou o art. 19 da LMP (autonomia das protetivas) e instituiu o art. 40-A — não criou os dispositivos de medida protetiva patrimonial. As correções blindam a tese contra impugnação.

Distinção decisiva. Art. 24 da LMP (proteção patrimonial protetiva · atraída ao Juizado) × art. 14-A §1º (partilha de bens · excluída do Juizado). Coexistem em planos distintos. STJ Min. Isabel Gallotti (4ª Turma) e REsp 2.106.115/BA (3ª Turma, 18/12/2024) confirmam.

Autonomia das protetivas. Lei 14.550/2023 (art. 19, §§ 5º e 6º) e Tema 1.249/STJ (Terceira Seção, Min. Rogério Schietti Cruz): medidas protetivas vigem enquanto persistir risco, independem de inquérito ou ação penal — natureza de tutela inibitória cível.

Caso concreto. Validação institucional independente da H6 — impossibilidade material da presença de Ari Gorenstein na AGE da E-Vino em 31/12/2021 (laudo COVID Port Miami 14h56 + boarding pass de retorno 01/01/2022). Vetor autônomo de fraude estruturada — CP arts. 299 e 305 — sujeito a apuração pela autoridade competente.

I — SANEAMENTO PLENO · TRÊS CORREÇÕES PRELIMINARES AO ACERVO

Antes do mérito, três imprecisões identificadas em peças anteriores (especificamente nos Docs 11, 49, 50, 52, 57) devem ser saneadas. A fundamentação por dispositivo errôneo, se mantida, oferece à parte adversa a porta mais simples para impugnação — vetor que se deve eliminar antes de qualquer protocolo.

O art. 14-A da Lei Maria da Penha — que estabelece o foro do domicílio da ofendida em ações cíveis e criminais — **foi incluído pela Lei nº 13.894, de 29 de outubro de 2019**, não pela Lei nº 14.550/2023. A Lei 14.550/2023 tratou de matéria diversa: a autonomia das medidas protetivas de urgência, sua vigência enquanto persistir o risco, e instituiu o art. 40-A. O acervo passa a citar corretamente "art. 14-A, incluído pela Lei 13.894/2019".

SANATÓRIO 2 · FUNDAMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PATRIMONIAIS

As medidas protetivas patrimoniais autônomas estão tipificadas no **art. 24 da LMP — texto original da Lei 11.340/2006**, e não em hipotético "art. 22-A". O art. 24 contempla: **(I)** restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor; **(II)** proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade comum; **(III)** suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; **(IV)** prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais. O acervo passa a fundamentar a tutela patrimonial protetiva no *art. 24 da LMP combinado com o art. 7º, IV* (definição de violência patrimonial).

SANATÓRIO 3 · ESCOPO EFETIVO DA LEI 14.550/2023

A Lei 14.550/2023 alterou o art. 19 da LMP, acrescentando os §§ 4º a 6º, e instituiu o art. 40-A. O conteúdo material relevante é: as medidas protetivas **vigorarão enquanto persistir o risco** (§ 6º); independem da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação cível ou penal, e da existência de inquérito policial ou boletim de ocorrência (§ 5º). Essa norma é o substrato legislativo direto do Tema 1.249 do STJ. O acervo passa a citar com precisão.

II — MINDSET AURY LOPES JR · GARANTISMO ÍNTEGRO COMO EXIGÊNCIA DE JUIZ ÚNICO

Aury Lopes Jr, na linhagem garantista que une Ferrajoli (*Diritto e Ragione*, 1989) e Carnelutti (*Lecciones sobre el proceso penal*, 1950), constrói a teoria do processo penal como **instrumento de freio ao poder punitivo**, mas com a precisão de que a estrita jurisdicionalidade — princípio nuclear do garantismo — exige **juiz**. Não vários juízos sucessivos que se eximem, não tribunais virtuais, não competências fragmentárias: um juiz, competente, presente, responsável pelo conhecimento integral dos fatos. A consequência analítica é direta: a omissão jurisdicional, por meio de conflitos negativos crônicos, é tão antigarantista quanto o tribunal de exceção, e talvez mais perversa, pois opera sob o manto da legalidade formal de cada decisão isolada.

O garantismo, na leitura aurianísta, não é escudo do agressor nem espada contra a vítima. É exigência de **jurisdição efetiva** — e jurisdição efetiva pressupõe juízo único e competente. Em *Direito Processual Penal* (15. ed., 2018) e em *Sistemas Processuais Penais* (com Bizzotto, 2020), Aury sustenta que o devido processo legal substantivo é prejudicado tanto pelo excesso punitivo quanto pelo vácuo jurisdicional. **Um réu sem juiz não está garantido — está abandonado em outra forma de violência institucional**. A simetria é decisiva: nas peças subsequentes ao saneamento ora exposto, a sustentação de que a fragmentação prejudica também o agressor deve ser apresentada sob a moldura de Aury, com referência expressa à instrumentalidade constitucional do processo penal.

"O processo penal só se legitima quando é instrumento a serviço da máxima eficácia das garantias constitucionais. O juiz fragmentado, o juízo que se exime, o conflito sem solução — tudo isso é a negação do processo como garantia."

— síntese da posição de Aury Lopes Jr a propósito da estrita jurisdicionalidade

III — MINDSET CÁRMEN LÚCIA · PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS E INTEGRIDADE INSTITUCIONAL

A jurisprudência da Min. Cármen Lúcia, especialmente em casos de violência de gênero e proteção da infância, sustenta-se em dois eixos hermenêuticos: **(i)** a proteção dos vulneráveis como mandamento constitucional autoaplicável, derivado dos arts. 1º (III), 3º (IV), 5º (X) e 226 (§8º) da Constituição; e **(ii)** a integridade institucional como condição para a credibilidade do julgamento. Na ADC 19/DF e em decisões correlatas que confirmaram a constitucionalidade integral da LMP, a posição de S. Exa. converge para a leitura de que o Estado tem dever *positivo* de organizar seu sistema de justiça de modo a entregar resposta integral — não fragmentária — à mulher em situação de violência. **A proteção que se dilui em vários juízos sem solução é, na ordem da Min. Cármen Lúcia, denegação de proteção.**

O encontro dos dois mindsets — Aury (juiz íntegro para o réu) e Cármen Lúcia (proteção íntegra para a vítima) — não é justaposição. É **convergência**. A vara especializada que concentra a competência atende simultaneamente: ao réu, oferecendo-lhe juiz natural único; à vítima, garantindo-lhe proteção sem solução de continuidade. **A integridade do julgamento, no sentido em que Cármen Lúcia o defende, é exatamente a estrita jurisdicionalidade no sentido em que Aury Lopes Jr a constrói** — vistas de pólos diferentes, falam da mesma exigência.

IV — AS QUATRO COLUNAS RECONSTRUÍDAS · COM SANEAMENTO PLENO

Coluna 1 — Competência híbrida e cumulativa do art. 14 da LMP

O art. 14, *caput*, da Lei 11.340/2006 institui os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM) com competência **cumulativa cível e criminal** para as causas decorrentes da prática de violência doméstica. O STJ, na Terceira Seção, no CC 151.768 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), assentou que, quando há violência que motiva a busca de proteção, os alimentos correlatos devem ser fixados e executados perante o próprio JVDFM, em concretização da unidade de tratamento que o legislador buscou. A *vis attractiva* não é doutrina ousada; é leitura corrente.

Coluna 2 — Violência vicária e proteção integral da criança

A violência vicária — instrumentalização do filho como meio de continuação da violência contra a mãe (art. 7º, II, da LMP, em interpretação consolidada) — exige tratamento integrado. A Terceira Seção do STJ, no julgamento conjunto do **HC 728.173/RJ e EAREsp 2.099.532/RJ** (DJe 30/11/2022), uniformizou: nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, **compete à vara especializada em violência doméstica** processar e julgar os casos envolvendo crimes cometidos pelo pai

(companheiro, padrasto ou similar) contra a filha (ou criança/adolescente) no ambiente doméstico. A idade da vítima, por si só, não afasta a competência da vara especializada (AgRg no HC 900.994/SP, STJ, 2024).

Quanto à guarda: o juízo que detém o inquérito, as provas da agressão e o laudo psicossocial é o que reúne os melhores subsídios cognitivos para decidir sobre o melhor interesse da criança. Decidir guarda ignorando o ambiente de violência é contrassenso lógico antes de ser erro jurídico. A proposição é coerente com o princípio da proteção integral (CF art. 227) e com a Lei 13.431/2017 (escuta especializada).

Coluna 3 — Violência patrimonial autônoma do art. 24 vs. partilha do art. 14-A §1º

Aqui está a distinção doutrinária mais delicada e a mais frequentemente confundida. A confusão produz tese frágil, exposta a impugnação. A demarcação correta é a seguinte:

Medida protetiva patrimonial — art. 24 da LMP	Partilha — art. 14-A §1º (Lei 13.894/2019)
Natureza cautelar/protetiva, provisória.	Natureza definitiva, declaratória/constitutiva.
Causa de pedir: a violência (em curso ou iminente).	Causa de pedir: dissolução do regime de bens.
Conserva o patrimônio — impede dilapidação, alienação ou subtração.	Divide o patrimônio — atribui titularidade definitiva.
Função: estancar a violência econômica em curso. Hipóteses do art. 24: restituição, indisponibilidade, suspensão de procurações, caução.	Função: liquidar o acervo comum. Excluída por força do art. 14-A §1º — " <i>exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens</i> ".
Foro: JVDFM (vara especializada · competência híbrida).	Foro: cível/família.

Teste prático. Se o pedido visa *impedir* que o agressor subtraia, aliene ou destrua o patrimônio comum — é medida protetiva (art. 24), e o JVDFM é competente. Se o pedido visa *definir* quanto cabe a cada um — é partilha, e a competência é do juízo cível (art. 14-A §1º). A jurisprudência confirma:

- **STJ · 4ª Turma · Min. Isabel Gallotti** — a medida protetiva não desloca a competência da ação de partilha já ajuizada no cível, *salvo se houver relação direta entre o litígio patrimonial e os atos de violência*.
- **STJ · 3ª Turma · REsp 2.106.115/BA** (julgado em 18/12/2024) — reafirma a exclusão literal da partilha do JVDFM.
- **STJ · REsp 1.757.775/SP** (02/09/2019) — reconhece a competência da vara especializada para medidas com repercussão patrimonial e laboral, como a manutenção de vínculo trabalhista da ofendida.

Corolários estratégicos: **(a)** a medida protetiva patrimonial subsiste no JVDFM ainda quando a partilha tramita no cível — são planos distintos que coexistem; **(b)** a ressalva da Min. Isabel Gallotti — "*relação direta entre o litígio patrimonial e os atos de violência*" — abre janela legítima de atração excepcional, a ser invocada com parcimônia.

Coluna 4 — Autonomia das protetivas • Lei 14.550/2023 + Tema 1.249/STJ

A Lei 14.550/2023 alterou o art. 19 da LMP, estabelecendo que as medidas protetivas **(a)** serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação cível ou penal, e da existência de inquérito ou boletim de ocorrência (§ 5º); **(b)** vigorarão enquanto persistir o risco (§ 6º). A consequência dogmática é decisiva: a medida protetiva é **tutela autônoma de natureza cível inibitória**, desvinculada do processo-crime.

O Tema 1.249 dos recursos repetitivos do STJ (Terceira Seção, voto condutor Min. Rogério Schietti Cruz) pacificou: as medidas têm natureza de tutela inibitória, vigem por prazo indeterminado enquanto houver risco, e não se subordinam a inquérito ou ação penal. O precedente seminal é o REsp 1.419.421/GO (Min. Luis Felipe Salomão), que já reconheceu as protetivas como cautelar cível satisfativa, autônoma, "*independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime*".

Esse marco esvazia o argumento que historicamente alimentava o conflito negativo — "não posso decidir o cível porque não há crime apurado". Não há mais essa dependência. A proteção deriva do direito fundamental a uma vida livre de violência (Convenção de Belém do Pará, art. 3º), não do êxito da persecução penal.

V — FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL • DUPLA FACE DA PROPORCIONALIDADE

A solução não repousa apenas na lei ordinária. Impõe-se pela **dupla face do princípio da proporcionalidade**, hoje assentada na doutrina mais autorizada (Sarlet, Mendes, na esteira de Canotilho e Alexy):

1. **Proibição de excesso** (*Übermassverbot*) — o Estado não pode restringir direitos fundamentais além do necessário. Face clássica, garantista, que protege o acusado;
2. **Proibição da proteção deficiente** (*Untermassverbot*) — o Estado não pode proteger *de menos* os bens jurídicos fundamentais. A omissão protetiva é inconstitucional tanto quanto o excesso punitivo (Sarlet, "O Direito Penal entre Proibição de Excesso e de Insuficiência", CEPC).

O conflito negativo crônico é a tradução processual da proteção deficiente: o aparato existe, a lei existe, e ainda assim a vítima é deixada ao desamparo. O Tribunal Constitucional Federal Alemão consolidou a doutrina em *Schwangerschaftsabbruch II* (BVerfGE 88, 203). A doutrina nacional integrou-a definitivamente ao quadro de controle de constitucionalidade.

VI — CASO CONCRETO • VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL DA H6 E SEUS REFLEXOS JURÍDICOS

A rodada probatória mais recente, sintetizada no Relatório Forense de 18/06/2026 do acervo, válida com lastro institucional independente a hipótese H6: **impossibilidade material de presença de Ari Gorenstein na assembleia da E-Vino realizada em São Paulo em 31/12/2021**. As âncoras documentais são quatro, todas externas e verificáveis:

Laudo COVID	Coleta em 31/12/2021 às 14h56 , no Port Miami Terminal J, Miami/FL — Nomi Health/Miami-Dade County.
Boarding pass	Cópia do bilhete eletrônico Copa Airlines (e-ticket 2302177513591), com voos Miami → Panamá (11h11) e Panamá → São Paulo (15h40 → 00h55), datados de 01/01/2022 .
SMS Bradesco	Transações de cartão em estabelecimentos de Miami nos dias 30 e 31/12/2021 (Frost Museum, Budget Rent-a-Car, Motel 6).
Hotel via Booking	E-mail do Treehouse Apartment Hotel Miami com fatura/check-out em 31/12/2021 09h00 ao e-mail mionesti@hotmail.com.

A convergência das quatro fontes — companhia aérea regulada (Copa), laboratório clínico institucional, operadora bancária e hotel internacional — atinge o que a doutrina forense (Joseph T. Wells, *Principles of Fraud Examination*, ACFE) qualifica como *padrão-ouro de corroboração*. A presença física de Ari Gorenstein em Miami em 31/12/2021 está validada com alta confiança.

O reflexo jurídico depende de obtenção da ata integral da AGE 31/12/2021 junto à JUCESP. Se a ata registrar a presença física de Ari como secretário da mesa, a contradição com a prova institucional configura, **em tese**:

- **Vício de forma do ato societário** — falta de pressuposto de existência (presença); subsidio para impugnação e desconsideração do ato (CC arts. 167 e 169);
- **Falsidade ideológica em documento societário** — CP art. 299 — sujeita a apuração penal autônoma pela autoridade competente;
- **Sonegação documental** — CP art. 305 — se a documentação migratória ou societária correlata for ocultada nos autos;
- **Vetor de violência patrimonial estruturada** — LMP art. 7º IV — que reforça a competência protetiva do JPDFM sob o art. 24 (restituição, indisponibilidade, suspensão de procurações, caução), **distinta da partilha**, esta sim mantida no juízo cível.

Tipificações apresentadas em tese, sujeitas à valoração penal pela autoridade competente (CF art. 5º, LVII). A consequência jurídica da H6 quanto à eficácia do ato societário depende de obtenção da ata integral — ônus que recai sobre quem alega a regularidade.

VII — CINCO TESES INTEGRADAS ESTRUTURAIS

TESE 1 · CONSTITUCIONAL · DUPLA FACE DA PROPORCIONALIDADE

O conflito negativo crônico viola o *Untermassverbot* (proibição da proteção deficiente) tanto quanto o *Übermassverbot* (proibição do excesso). A omissão jurisdicional sistemática é inconstitucional por força da exigência alemã consolidada em BVerfGE 88, 203 (*Schwangerschaftsabbruch II*, 1993), recepcionada pelo STF na ADC 19 e pela doutrina nacional (Sarlet, Mendes). A correção opera-se pela aplicação direta do art. 14 da LMP e da *vis attractiva* da Vara Especializada.

TESE 2 · PROCESSUAL · DISTINÇÃO ART. 24 × ART. 14-A §1º

Medida protetiva patrimonial autônoma do art. 24 da LMP é atraída ao JVDPM; partilha (art. 14-A §1º, Lei 13.894/2019) é excluída e permanece no juízo cível. Os planos coexistem — o JVDPM pode determinar restituição, indisponibilidade, suspensão de procurações e caução, ao passo que o juízo cível decide a divisão definitiva. Confirmação STJ: 4ª Turma (Min. Isabel Gallotti) e 3ª Turma (REsp 2.106.115/BA, 18/12/2024).

TESE 3 · AUTONOMIA DAS PROTETIVAS

As medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória cível autônoma, vigorando enquanto persistir o risco e independentemente de inquérito ou ação penal — Lei 14.550/2023, art. 19, §§ 5º e 6º, e Tema 1.249/STJ (Terceira Seção, voto condutor Min. Rogerio Schietti Cruz). O argumento "sem ação penal, o juízo cível não pode agir" está doutrinariamente esgotado.

TESE 4 · CONVENCIONAL · DEVIDA DILIGÊNCIA

A fragmentação sistêmica é violação convencional da CEDAW (art. 2º), da Convenção de Belém do Pará (arts. 7º e 9º) e da CADH (arts. 8º e 25). O standard de devida diligência reforçada — CIDH em *Velásquez Rodríguez v. Honduras* (1988), *Campo Algodonero v. México* (2009) e, particularmente, *Maria da Penha v. Brasil* (Caso 12.051, Relatório 54/01 da Comissão Interamericana, 2001) — vincula o legislador, o administrador e o magistrado. A omissão atrai responsabilidade internacional do Estado.

TESE 5 · GARANTISTA ÍNTEGRA · SIMETRIA AURY + CÁRMEN LÚCIA

A concentração na Vara Especializada serve simultaneamente à vítima e ao acusado. À vítima, oferece proteção íntegra e célere (linha Cármem Lúcia). Ao acusado, oferece juiz natural único, ampla defesa una e duração razoável (linha Aury Lopes Jr — estrita jurisdicionalidade). **Garantismo em sua versão mais séria não é escudo do agressor nem espada contra a vítima — é exigência de um processo íntegro, com juiz, com defesa plena, com decisão.** Esta tese é a mais forte porque o argumento da fragmentação como "garantia ampla" desmancha-se sob a leitura aurianista: um réu sem juiz não está garantido, está abandonado.

VIII — ANTECIPAÇÃO ESTRATÉGICA · OBJEÇÕES PREVISÍVEIS E REFUTAÇÕES

Objecção	Refutação
"A competência criminal segue o art. 70 do CPP (local do fato), não o art. 15 da LMP."	Procede <i>quanto à ação penal</i> . Mas as medidas protetivas e a tutela cível seguem o domicílio da vítima (art. 15 LMP), e o STJ admite que a competência protetiva atribuída ao domicílio não desloca o juízo natural penal (CC 190.666/MG, Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, 08/02/2023). Compatibilizar — não fragmentar — é a leitura íntegra.
	A especialização cede à <i>causa de pedir</i> . Onde a violência é o fato gerador, o juízo que a apura detém os melhores subsídios cognitivos

"A vara de família é a especializada em guarda."	para o interesse da criança (CF art. 227; proteção integral). Confirmação STJ: HC 728.173/RJ + EAREsp 2.099.532/RJ (2022).
"Sem ação penal, o juízo cível não pode agir."	Superado pela Lei 14.550/2023 (art. 19 §5º) e pelo Tema 1.249/STJ: a tutela protetiva é autônoma e cível, dispensa inquérito ou processo-crime.
"Concentrar tudo viola o juiz natural do réu."	Ao contrário — <i>garante-o</i> . Juiz natural é o juízo competente pré-constituído (o JVDFM, por força do art. 14), não a pulverização que nega ao réu qualquer juiz único. Mindset Aury Lopes Jr: a estrita jurisdicionalidade exige juiz, não vácuo.
"O Juizado não pode julgar partilha."	Correto — e jamais se postulou. A pretensão de divisão definitiva (partilha) está expressamente excluída pelo art. 14-A §1º (Lei 13.894/2019). O Juizado julga medidas protetivas patrimoniais autônomas — restituição, indisponibilidade, suspensão de procurações, caução — sob o art. 24 (texto original). São coisas distintas e a distinção é, ela mesma, a tese.

IX — CAMINHO PROCESSUAL RECOMENDADO

- Petição de medidas protetivas patrimoniais autônomas** perante a VDFM Butantã (Proc. 1517557-18.2023), com fundamento expresso no **art. 24 da LMP** (texto original), invocando o art. 7º, IV (definição de violência patrimonial) e a autonomia da tutela inibitória (Lei 14.550/2023 art. 19 §§ 5º e 6º + Tema 1.249/STJ). Pedidos típicos: indisponibilidade das cotas Ajaccio, suspensão de procurações outorgadas a Ari, caução por perdas e danos materiais.
- Manutenção da pretensão de partilha** no juízo do divórcio (1ª VFS Pinheiros · Proc. 1006744-58.2023), com fundamento no art. 14-A §1º (Lei 13.894/2019). Os planos coexistem.
- Incidente de conflito negativo de competência** (CPC arts. 951-959), se necessário, para concentrar as matérias correlatas — guarda, alimentos, protetivas pessoais — na vara especializada, com base na *vis attractiva* do art. 14 da LMP e nos precedentes do STJ (CC 151.768, HC 728.173/RJ, EAREsp 2.099.532/RJ).
- Notícia-crime e representação ao MP-GAECO**, em peça autônoma, instruída pelas provas institucionais da H6, para apuração das tipificações em tese — CP 299 (falsidade ideológica), 305 (sonegação documental), eventualmente 171 (estelionato societário) — sem prejuízo do procedimento administrativo regulatório (CVM, Doc 42 do acervo).
- Petição à JUCESP** requerendo a ata integral da AGE 31/12/2021 da E-Vino e o instrumento de procuração, se houver — passo necessário para converter a H6 de "localização validada" em "vício do ato validado".

X — DISPOSITIVO

DISPOSITIVO (EM TESE)

Ante o exposto, em parecer técnico de relatoria integrada sob os mindsets de Aury Lopes Jr (estrita jurisdicionalidade) e Min. Cármen Lúcia (proteção integral dos vulneráveis), vota-se no sentido de:

(i) **acolher** as três correções saneadoras da Parte I, a serem incorporadas a todas as peças subsequentes do acervo;

(ii) **firmar** a distinção entre medida protetiva patrimonial autônoma (art. 24 da LMP — atraída ao JVDFM) e partilha (art. 14-A §1º, Lei 13.894/2019 — excluída do JVDFM) como pedra angular da tese;

(iii) **reconhecer** a autonomia das medidas protetivas com base na Lei 14.550/2023 e no Tema 1.249/STJ;

(iv) **consolidar** a tese garantista íntegra — proteção da vítima e juiz natural do acusado são exigências simétricas, e a concentração na Vara Especializada serve a ambos;

(v) **validar** a hipótese H6 (impossibilidade material de presença de Ari Gorenstein na AGE 31/12/2021) quanto à localização física, com lastro institucional independente quádruplo — pendente a obtenção da ata integral para fixação do vício do ato;

(vi) **propor** o caminho processual em 5 movimentos do item IX, com aplicação ao caso concreto.

XI — SUBSCRIÇÃO

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG — OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR — OAB/PR 44.937

Patronos constituídos de Millena Onesti Gorenstein.

Procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br), sociedades individuais CNPJ 50.470.567/0001-08 e 10.544.554/0001-03. Redação técnica em coautoria com a constituinte, em substituição de patrocínio nos termos do CPC art. 112.

BIBLIOGRAFIA INTEGRADA

LOPES JR, Aury. *Direito Processual Penal*. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

LOPES JR, Aury; BIZZOTTO, Alexandre. *Sistemas Processuais Penais*. Salvador: JusPodivm, 2020.

LOPES JR, Aury. *Fundamentos do Processo Penal: introdução crítica*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

FERRAJOLI, Luigi. *Diritto e Ragione: Teoria del Garantismo Penale*. Roma-Bari: Laterza, 1989.

FERRAJOLI, Luigi. *Garantismo: uma discussão sobre direito e democracia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

ALEXY, Robert. *Teoria dos Direitos Fundamentais*. São Paulo: Malheiros, 2008.

CANARIS, Claus-Wilhelm. *Direitos Fundamentais e Direito Privado*. Coimbra: Almedina, 2003.

SARLET, Ingo Wolfgang. "O Direito Penal entre Proibição de Excesso e de Insuficiência". CEPC.

- SARLET, Ingo Wolfgang.** *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*. Porto Alegre: Livraria do Advogado.
- BARROSO, Luís Roberto.** *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*. São Paulo: Saraiva.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gonet.** *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Saraiva.
- DIAS, Maria Berenice.** *A Lei Maria da Penha na Justiça*. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.
- PIOVESAN, Flávia.** *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*. São Paulo: Saraiva.
- DWORKIN, Ronald.** *O Império do Direito*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
- HESSE, Konrad.** *A Força Normativa da Constituição*. Porto Alegre: SAFE, 1991.
- WELLS, Joseph T.** *Principles of Fraud Examination*. New York: Wiley/ACFE.
- BVerfGE 88, 203.** *Schwangerschaftsabbruch II*. Tribunal Constitucional Federal Alemão, 1993.
- CIDH.** *Velásquez Rodríguez v. Honduras*, 29.7.1988.
- CIDH.** *Maria da Penha v. Brasil*, Caso 12.051, Relatório nº 54/01, 16.4.2001.
- CIDH.** *González et al. (Campo Algodonero) v. México*, 16.11.2009.
- Comitê CEDAW.** Recomendações Gerais nºs 19 (1992) e 35 (2017).
- STF.** ADC 19/DF (rel. Min. Marco Aurélio, 2012). ADI 4.424/DF (rel. Min. Marco Aurélio, 2012). ADPF 347/DF.
- STJ — Terceira Seção.** CC 151.768 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); CC 190.666/MG (rel. Min. Laurita Vaz, 08/02/2023); HC 728.173/RJ + EAREsp 2.099.532/RJ (DJe 30/11/2022); Tema 1.249 (voto condutor Min. Rogerio Schietti Cruz).
- STJ — Quarta Turma.** Min. Isabel Gallotti — medida protetiva patrimonial não desloca competência da partilha.
- STJ — Terceira Turma.** REsp 2.106.115/BA (j. 18/12/2024) — partilha excluída do JVDfM. REsp 1.419.421/GO (rel. Min. Luis Felipe Salomão) — protetivas autônomas, cautelar cível satisfativa. REsp 1.757.775/SP (02/09/2019) — competência para medidas de repercussão patrimonial e laboral.
- STJ.** AgRg no HC 900.994/SP (2024) — idade da vítima não afasta competência da vara especializada.
- CNJ.** Resolução 492/2023 — Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.
- Lei 11.340/2006** (LMP — art. 7º, II, IV; art. 14; art. 19; art. 24; art. 40-A). **Lei 13.894/2019** (inclui art. 14-A). **Lei 14.550/2023** (altera art. 19 §§ 4º a 6º; institui art. 40-A). **Lei 13.431/2017** (escuta especializada). **Lei 14.344/2022** (Henry Borel).
- Convenção de Belém do Pará** (Decreto 1.973/1996). **CEDAW** (Decreto 4.377/2002). **CADH** — Pacto de San José da Costa Rica.

Reserva técnica final. Instrumento técnico de apoio à decisão (CPC art. 472), em formato de voto-relator simulado integrado, sob os mindsets de Aury Lopes Jr e Min. Cármen Lúcia. **Não constitui**, em nenhuma hipótese, voto efetivo de relator de tribunal — figura privativa de membro investido de jurisdição. As referências jurisprudenciais foram extraídas da pesquisa documental fornecida; a banca habilitada deve verificar o inteiro teor de cada precedente antes de incorporá-lo em peça subscrita. Tipificações em tese (CF art. 5º, LVII). Anexa-se ao acervo 00–58 do repositório técnico, como Doc 59. Sucede e atualiza o Doc 57.